공공재정 부정청구 금지 및
부정이익 환수 등에 관한 법률

공공재정 환수법

교육자료



국민권익위원회

공공재정 부정청구 금지 및
부정이익 환수 등에 관한 법률

공공재정환수법 교육자료



Ⅰ 공공재정환수법 제정목적 및 의의

Ⅱ 공공재정환수법 주요 내용

개요 | 부정청구등에 대한 제재 | 신고자보호·보상

Ⅲ 부정청구 주요 사례

CHAPTER

I

공공재정환수법
제정목적 및 의의

공공재정환수법 **제정 목적**

2020. 1. 1.
공공재정환수법
시행

법 률 제 2 0 4 2 6 호

공공재정 부정청구 금지 및
부정이익 환수 등에 관한 법률
(약칭: 공공재정환수법)

공공재정에 대한 부정청구 등을 금지하고
부정청구 등으로 얻은 이익의 환수 · 관리체계를 확립

"공공재정운용의
건전성 및 투명성 제고"



제1장제1조(목적)

공공재정환수법 **제정 의의**



법률 제정추진 당시
2018. 4. 기준

18. 4. 기준 법률 총
1,446

공공재정지원 근거 법률
913

환수 규정 있는 법률
138
15.1%

제재부가금 유사규정 있는 법률
21
2.3%

개별법에 환수·제재부가금
규정이 없는 경우가 많아 발생하는
부정수급 제재의
사각지대 해소



CHAPTER

II

공공재정환수법
주요 내용

공공재정환수법 **핵심 요약**

공공재정에서 지급한

공공재정지급금을 부정청구 등 하면?



공공재정환수법 = **부정이익 환수 및 제재에 관한 일반법**

총칙
정의, 다른 법률과의 관계
제1조 ~ 제5조

부정청구등에 대한 제재
환수, 제재부가금, 명단공표
제6조 ~ 제16조

신고자 보호 · 보상
신분 및 비밀보장, 보상·포상
제17조 ~ 제24조

보칙 · 벌칙
제24조의2 ~ 제31조

정의 | ‘공공재정지급금’ (금품의 범위)

법 제2조

법령 또는 **자치법규**에 따라 **공공재정에서 지급**되는
보조금 · 보상금 · 출연금이나 그 밖에 상당한 **반대급부를 받지 아니하고** 제공되는 금품등

법 제2조 제5호

공공재정에서 지급되는

- 보조금
- 보상금
- 출연금

그 밖에 상당한 반대급부를 받지 아니하고 제공되는 금품 등
으로서 대통령령으로 정하는 것



시행령 제2조

보조금, 보상금, 출연금(연구개발비 등),
**고용촉진지원금, 공익직접지불금,
국가장학금, 기초생활보장급여,
장애수당, 한부모가족복지급여, 보훈급여금**

+

**그 밖에 국민권익위원회위원장이
고시하는 금품 등**
(청년수당, 유아학비, 출산장려금, 노인장기요양급여 등)

정의 | '공공재정지급금' (금품의 범위)

법 제2조

교육분야 공공재정지급금 대표 사례

☑ 어린이집 보조금

어린이집의 설치, 증축 · 개축 및 보수 비용, 보육교사 인건비, 교재·교구비 등 보건복지부장관 또는 해당 지자체장이 어린이집 운영에 필요하다고 인정하는 비용의 전부 또는 일부를 보조하는 보조금

「영유아보육법」 제36조

☑ 유아교육비

취학 전 아동에 대한 유치원 및 어린이집 등 교육을 무상으로 제공하기 위해 국가 및 지방자치단체(교육청)가 부담하는 비용

「유아교육법」 제26조

☑ 교육환경개선비

사립학교의 교육환경 개선을 위한 시설사업에 필요한 경비를 지원

「사립학교법」 제43조, 「사립학교 보조에 관한 조례」 등

정의 | '행정청 · 부정수익자' (법 적용대상)

법 제2조



" 행정청 "

법 제2조제2호

- **행정에 관한 의사를 결정하여 표시하는 국가 또는 지방자치단체의 기관**
- 법령 또는 자치법규에 따라 행정권한을 가지고 있거나 위탁 받은 공공단체 또는 그 기관이나 사인(私人)

공직유관단체도
행정청의 지위를 가지고 환수 및 제재처분 가능



" 부정수익자 "

법 제2조제8호

- **부정이익을 얻은 자**
- 국회 등 헌법기관, 국가인권위원회, 고위공직자범죄수사처, 중앙행정기관과 그 소속 기관 및 지방자치단체, 국공립 학교는 제외

공직유관단체는
부정수익자가 될 수 있음

* **부정이익** : 부정청구등으로 공공재정에서 얻거나 사용한 금품등 (정당한 권리나 자격이 인정되는 금품등에 해당하는 부분은 제외)

정의 | '부정청구등' (위반 유형)

법 제2조

"부정청구등"이란 **공공재정에 손해를 입히거나 이익을 얻는 일체의 행위**를 말한다.

허위청구

거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로
공공재정지급금을 청구할 자격이 없는데도 공공재정지급금을 청구하는 행위

과다청구

거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로
받아야 할 공공재정지급금보다 과다하게 공공재정지급금을 청구하는행위

목적외사용

법령 · 자치법규나 기준에서 정한 절차에 따르지 아니하고
정해진 목적이나 용도와 달리 공공재정지급금을 사용하는 행위

오지급

그 밖에 **공공재정지급금이 잘못 지급된 경우**

‘부정청구등’ 해당여부 **유권해석 사례**

Q

사립유치원이 지원금 교부 조건에 사전 동의하고 지원금을 교부받았으나 이후 지원조건을 위배한 사실을 적발한 경우 공공재정환수법 제2조제6호의 부정청구등에 해당하는지?

(배경) ○○교육청은 사립유치원 ‘유아교육비 보조 지원조건’에 대한 동의서를 제출한 관할 사립유치원을 대상으로 유아교육비를 지원하였으나, 추후 일부 사립유치원이 위 조건을 위배하고 학부모에게 부담금을 추가 징수한 사실을 적발

A

사립유치원이 동의서를 제출하고 유아교육비를 청구한 이후에 학부모에게 수익자 부담금을 추가 징수한 경우, 위 시점(지원조건 위배) 이후의 유아교육비 청구는 공공재정환수법 제2조제6호의 부정청구등에 해당하는 것으로 판단됨

공공재정환수법 적용

법 제4조



2020. 1. 1.이후 지급된 공공재정지급금에 대한 부정청구등 부터 적용

부칙(법률 제16323호, 2019. 4.16.)

적용 배제

공공재정환수법 **적용 배제**

이 법은 다음에 해당하는 경우에는 적용하지 아니한다.

「국세기본법」, 「지방세기본법」 및 「관세법」 등에 따른 **조세**를 부과 · 징수하는 경우

「부담금관리기본법」에 따른 **부담금**을 부과 · 징수하는경우

벌금 · 과료, 몰수 · 추징 및 과태료를 부과 · 징수하는 경우

「국가계약법」 및 「지방계약법」 적용을 받는 사항과 그에 준하는 **계약관계에 해당하는 사항**

다른 법률과의 관계

법 제5조

다른 법률 우선적용

다른 법률에 규정이 있는 경우에는 그 법률에서 정하는 바에 따른다.

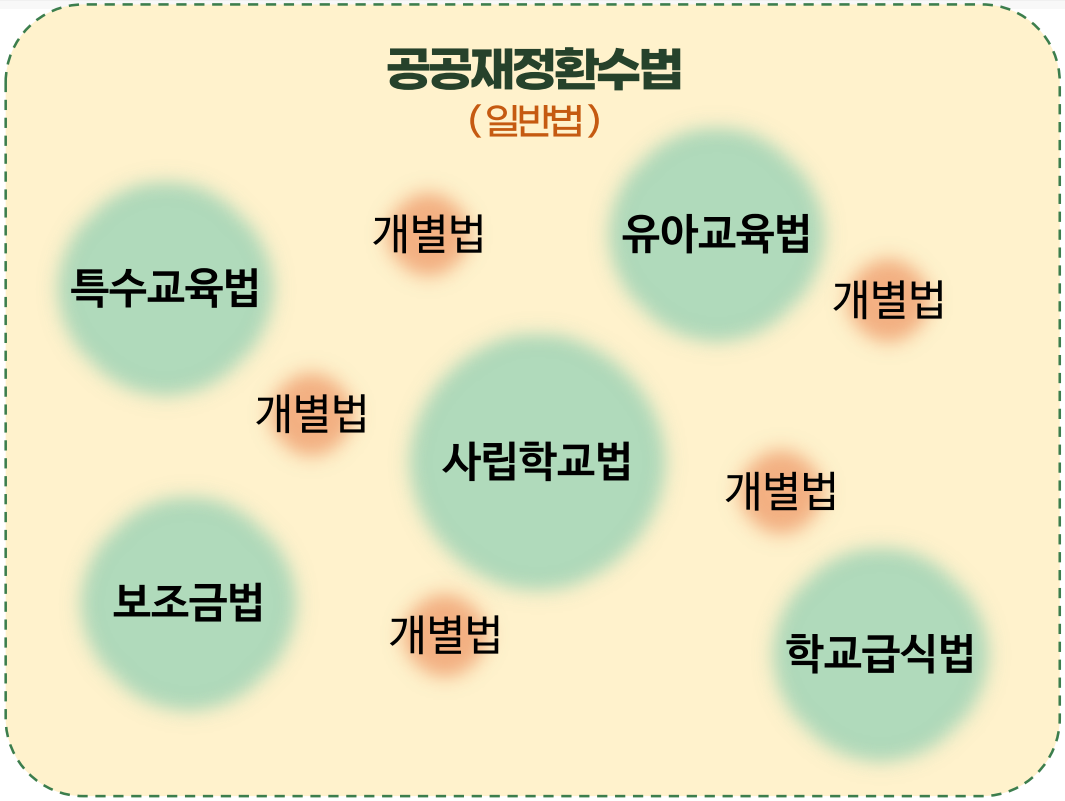
법 제5조제1항~9항

- 공공재정지급금 **지급중단**
- 부정이익등의 **환수**
- **제재부가금** 부과
- 가산금 및 체납처분
- 부정청구등에 대한 조사
- 지급중단, 환수, 제재부가금, 가산금 및 체납처분에 대한 이의신청 또는 불복절차
- **명단공표**
- 부정청구등 신고에 대한 **포상금**
- 부정청구등의 죄에 대한 **형사처벌**

예시

방과후과정 교구비	유아교육법	반환(환수) O | 제재부가금 X	공공재정환수법에 따라 제재부가금 부과
학교자율공간혁신 사업 운영비	교육시설법	반환(환수) X | 제재부가금 X	공공재정환수법에 따라 환수 및 제재부가금 부과
비영리민간단체 지원	지방보조금법	반환(환수) O | 제재부가금 O	

공공재정환수법은
공공재정 부정청구 등에
대한 환수 · 제재 및
관리체계 확립을 위한
일반법



예시

방과후과정 교구비	유아교육법	반환(환수) O | 제재부가금 X	공공재정환수법에 따라 제재부가금 부과
학교자율공간혁신 사업 운영비	교육시설법	반환(환수) X | 제재부가금 X	공공재정환수법에 따라 환수 및 제재부가금 부과
비영리민간단체 지원	지방보조금법	반환(환수) O | 제재부가금 O	

부정청구등에 따른 제재처분

부정청구등이 있는 경우

부정이익 환수	제재부가금 부과	고액부정청구등 행위자 명단공표	형사처벌
이자포함	최대 5배		
법 제8조	법 제9조	법 제16조	법 제28조의2
	허위청구, 과다청구, 목적외사용		허위청구, 과다청구

법의 실효성 확보 장치

부정이익등의 환수

법 제7조 제8조

법 제7조

부정청구등이 발생하였다고 인정될만한 상당한 근거가 있는 경우

불확실

공공재정지급금 지급 중단

공공재정지급금의 전부 또는 일부의 지급을 중단

+

법 제8조

부정청구등이 있는 경우

확실

부정이익등의 환수

부정이익 환수 + 이자 환수

공공재정지급금 지급결정 취소

공공재정지급금 지급 결정의 전부 또는 일부를 취소

부정이익등의 환수 | 금액 산정

시행령 제3조

부정이익 가액

허위청구	제공받은 금액
과다청구	(과다하게 청구받은 금액) - (원래 받아야 하는 금액)
목적외사용	목적과 달리 사용한 금액
오지급	잘못 지급된 금액

금전이 아닌 금품등의 경우에는
금전으로 환산한 금액

+

이자

「국세기본법 시행령」
제43조의3제2항에 따른 이자율

연 3.5%

이자계산기간
부정청구등이 발생한 달 ~ 환수처분 통지일이
속하는 달의 직전달까지 개월 수

다른 법률에 **이자 환수 규정이 없으면,**
공공재정환수법에 따라 이자 환수

※ '오지급'의 경우, 지급받은 자의
귀책사유가 있는 경우에만 이자 부과

제재부가금 부과

법 제9조

부정이익등의
환수

\+

부정이익등 **환수에 추가하여**
부과하는 금전적 제재

부정이익 가액의 5배 이내

제제부가금



부정이익 + 이자

지급결정 취소

시행령 제5조

허위청구	과다청구	목적외사용
부정이익 가액의 5배	부정이익 가액의 3배	부정이익 가액의 2배

다만, 사소한 부주의나 오류 등
과실이 인정 될 경우 **감면**할 수 있음

부정수익자의 사소한 과실	행정청의 과실
50%	100%

제재부가금의 감면 사유

법 제10조

행정청 사전 통지 전*에
자진하여 신고하고, 부정청구등으로 인한 부정이익등(원금 + 이자)**을 모두 반환한 경우**

조사 전 자진신고 → **면제**

조사 후 ~ 환수처분 사전 통지 전 자진신고 → **50% 감면**

* 사전 통지를 하지 아니하는 경우에는 환수처분을 하기 전

부정수익자가
해당 부정청구등과 관련하여
다른 법률에 따라 벌금 · 과료, 몰수 · 추징, 과징금 또는 과태료를 부과받은 경우

제재부가금 감경 · 면제

제재부가금 부과액

제재부가금 산정액에서
벌금 + 과료 + 몰수 + 추징 + 과징금 + 과태료를 제함

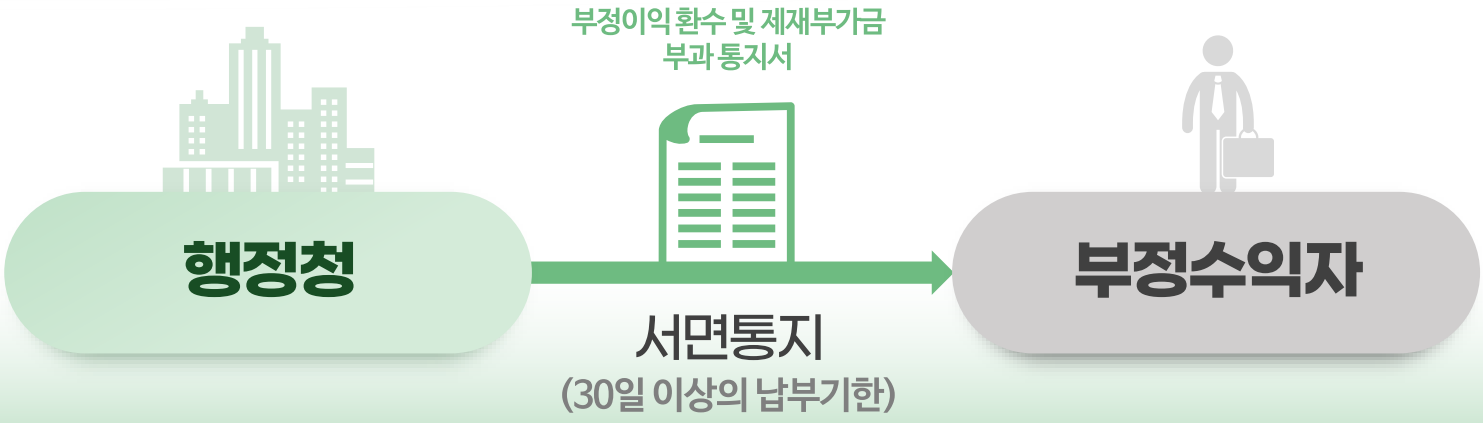
제재부가금의 적용배제

법 제11조

1	• 환수 금액에서 이자를 제외한 금액이 **100만원을 초과하지 아니하는 경우**	환수처분 통지 직전 달부터 **과거 3년간 누적 금액**
2	• 「**국민기초생활 보장법**」**에 따른 급여** 또는 그에 준하는 경우 • 「장애인복지법」에 따른 **장애수당** 또는 그에 준하는 경우 • 「장애인연금법」에 따른 **장애인연금** 또는 그에 준하는 경우 • 「기초연금법」에 따른 **기초연금** 또는 그에 준하는 경우 • 「한부모가족지원법」에 따른 **복지급여** 또는 그에 준하는 경우 • 「독립유공자예우에 관한 법률」·「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」·「보훈보상대상자 지원에 관한 법률」·「참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」·「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」에 따른 **보훈급여금** 또는 그에 준하는 경우	부정청구등으로 최초로 지급받은 날부터 **과거 3년간 부정청구 적발사실 無**
3	• 제재부가금 부과·징수에 드는 비용이 부과·징수하려는 제재부가금보다 큰 경우 등 **제재부가금을 부과할 실익이 크지 아니하다고 인정**되는 경우	1회 부정청구 금액 **10만원 이하 + 지체없이 원상회복**

환수 및 제재부가금 부과 절차

시행령 제4조 제6조



통지사항 | 환수

시행령 제4조(환수절차)

- 환수 사유
- 부정이익
- 환수금액(부정이익과 이자의 합산액)
- 납부기한
- 납부기관
- 납부방법

통지사항 | 제재부가금

시행령 제6조(제재부가금 부과·납부절차)

- 부정청구등의 종류
- 제재부가금
- 납부기한
- 납부기관
- 납부방법

환수 및 제재부가금 부과 절차

시행령 제4조 제6조

참고 서식

부정이익 환수 및 제재부가금 부과 통지서 관련 예시

■ 서식 1 : 환수 및 제재부가금 부과 통지서

부정이익 환수 및 제재부가금 부과 통지서

환수 및 제재부가금 부과 대상자	① 성 명 (대표자명)		② 생년월일 (사업자등록번호 또는 법인등록번호)	
	③ 주 소 (사무소 소재지)			
④ 부정이익				원
⑤ 이자				원
⑥ 환수금액(④+⑤)				원
⑦ 제재부가금 부과 금액				원
⑧ 납부할 금액(⑥+⑦)				원
⑨ 환수 및 제재부가금 부과 사유 (부정청구등의 종류 등)				
⑩ 납부기한				
⑪ 납부기관				
⑫ 납부방법				

*「공공재정지급금 지급근거 법률명 또는 자치법규명」 제00조*에 따라 년 월 일(부터 년 월 일까지) 귀하에게 지급한 *공공재정지급금(해당 사업 명칭)*에 대하여 「공공재정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률」제8조 및 제9조에 따라 위와 같이 부정이익 환수 및 제재부가금 부과를 통지하오니 붙임의 납입고지서에 따라 납부하시기 바랍니다.

년 월 일

공공기관장 직인

※ 이의신청 및 행정심판·행정소송 안내

이 처분에 불복하는 경우에는 이 처분을 고지받은 날부터 30일 이내에 그 사유를 밝혀 문서로 행정청에 이의를 신청할 수 있습니다.

또, 통지서를 받은 날부터 90일, 처분이 있은 날부터 180일 이내에 행정심판을 청구하거나, 통지서를 받은 날부터 90일, 처분이 있은 날부터 1년 이내에 행정소송을 제기할 수 있습니다.

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

가산금 및 체납처분

법 제12조

가산금 및 체납처분 절차

미납 시

가산금 징수

1주일 이내 납부	체납금액 x1%
1개월 이내 납부	체납금액 x2%
1개월 이후	1개월마다 1%가산

※단, 이자율 5%및 징수기간 60개월 초과불가

독촉

체납처분

「국세징수법」
(압류,매각 등)

또는

「지방행정제재부과금법」
(상속인에 대한 체납처분, 압류 등)

가산금 및 체납처분

법 제12조

참고 서식

독촉장
관련 예시

■ 서식 2 : 독촉장

독촉장

납부 의무자	성명(대표자명)		생년월일(사업자등록번호 또는 법인등록번호)
	상호(법인명)		
	전화번호		휴대전화번호
	사무소 소재지 또는 주소		
독촉내용	해당 공공재정지급금(사업)명		
	구분	납부할 금액	
	환수금액		원
	제재부가금		원
	금액 계 ①	년 월 일까지	원
	가산금 ②	년 월 일까지	원
		년 월 일까지	원
		년 월 일까지	원
		년 월 일까지	원
		년 월 일까지	원
	금액 계(①+②)	년 월 일까지	원
		년 월 일까지	원
		년 월 일까지	원
		년 월 일까지	원
		년 월 일까지	원
	납부 장소		

귀하가 납부하여야 할 **부정이익등 환수금액 및 제재부가금이 체납**되었으니 체납금액 및 가산금을 위의 납부 장소에 납부하시기 바랍니다.

이 기한까지 납부하지 않는 경우에는 「공공재정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률」 제12조에 근거하여 국세 체납처분(또는 「지방행정제재·부과금의 징수 등에 관한 법률」)의 예에 따라 귀하의 재산을 압류하게 됩니다.

년 월 일

공공기관장 직인

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

조사 실시

법 제13조

부정이익등 환수,제재부가금 부과 징수를 위해
필요하다고 인정되는 경우



조사 실시

조사 대상

- 부정청구등과 실질적인 관련이 있는 자
- 부정수익자에 해당하는기관이나 법인 등의 실질적인 운영자 또는 대표자

부정수익자 — 부정청구등 관련자

조사 절차

출석, 진술 및 자료제출 요구 → 사무소, 사업장 출입조사

- 「행정조사기본법」에 따른 방법 · 절차 준용
- 환수 또는 제재부가금 부과·징수를 위해 필요한 경우, 재산관계공부 등 열람·복사, 등·초본 발급 요청 가능(법 제14조)

명단 공표

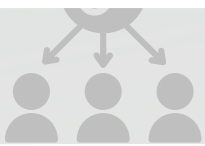
법 제16조

고액부정청구등 행위자

직전연도부터 과거 3년 간

제재부가금 부과처분
2회 이상

제재부가금 부과대상이 되는
부정이익가액의 합계
3천만원 이상



심의위원회 심의

- **구성 : 위원장 포함 9명 이내**
  - 행정청의 부기관장 — 위원장
  - 고위공직자* **3명** 이내, 민간전문가 **5명** 이내 — 위원
    * 기초자치단체 : 5급 이상, 공직유관단체 : 임원급
- **임기 : 3년** (위촉위원은 1차례 연임 가능)

소명절차

- **사전통지 및 이의신청**
  5일 이상의 기간(토요일 및 공휴일 제외)

명단공표

- **기간 : 1년 간** (미납 시 계속 공표)
- **방법 : 기관 홈페이지에 게시**
  (매년 3월 31일 까지)
- **공표내용**
  - **성명,상호,나이 및 주소**
    기관, 법인, 단체는 대표자
  - **부정이익 및 제재부가금 부과내용**

명단 공표

법 제16조

참고 서식

명단공표 관련 예시

■ 서식 4: 명단공표 대상 통지서

고액부정청구등행위자 명단공표 대상 통지서

명단공표 대상자	성명	생년월일
	주소	
공표내용	고액부정청구등행위자의 성명·상호·나이 및 주소 (기관·법인·단체인 경우 대표자의 성명·나이·주소 및 기관·법인·단체의 명칭·주소)	
	부정이익 및 제재부가금 부과 내용	
	그 밖의 공표 실효성 확보를 위해 공표하도록 결정된 사항	
소명기한	년 월 일	명단공표 예정일

「공공재정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률」 제16조 10조에 따라 고액부정청구등행위자명단공표심의위원회의 심의를 거쳐 상자로 결정되었음을 알려 드립니다.

소명사유가 있는 경우 붙임 명단 공표 소명서를 소명 기한 내에 제출하시기

소명기한 내에 부정이익 등 행정청에 납부하여야 할 금액을 모두 납부하거 심의위원회가 공표의 실효성이 없다고 인정하는 경우 명단공표 대상에서 제

공공기관장 직인

귀하

■ 서식 5 : 명단공표 소명서

명단공표 소명서

접수번호	접수일		
신청인	상호(명 칭)	사업자등록번호	
	성명(대표자)	담당자 성명 및 연락처	
	주소(사업장) (전화번호:)		

소명 내용

「공공재정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률」 제16조제4항 및 같은 법 시행령 제12조에 따라 고액부정청구등행위자명단공표심의위원회의 심의결과에 대한 소명서를 제출합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

공공기관장 귀하

작성방법

소명 내용란은 고액부정청구등행위자명단공표심의위원회의 심의결과에 대한 소명 내용을 작성합니다.

처리절차

신청서 작성	⇒	접수	⇒	심의	⇒	결재	⇒	통보
신청인		처리기관		처리기관 (고액부정청구등행위자 명단공표심의위원회)		처리기관		

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

부정청구등 신고 접수 · 처리 기관

법 제17조

누구든지
부정청구등을 신고할 수 있습니다



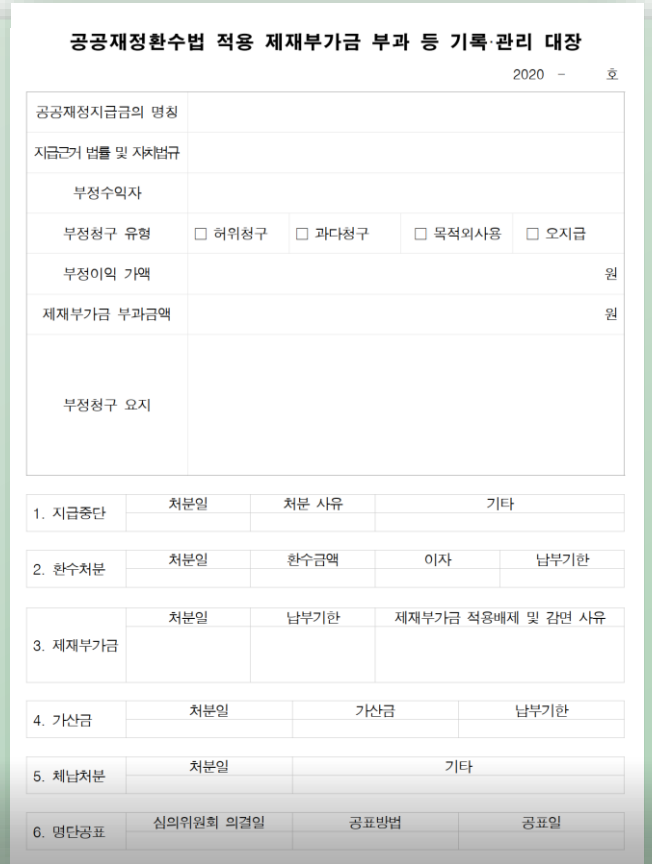
기록 · 관리

법 제25조

행정청은
지급중단, 환수, 제재부가금 부과 등의 처분내역을 기록 · 관리

참고 서식

공공재정환수법 적용 제재부가금 부과등 기록관리대장 관련 예시



공공재정환수법 적용 제재부가금 부과 등 기록·관리 대장

2020 - 호

공공재정지급금의 명칭				
지급근거 법률 및 자체법규				
부정수익자				
부정청구 유형	☐ 허위청구	☐ 과다청구	☐ 목적외사용	☐ 오지급
부정이익 가액	원			
제재부가금 부과금액	원			
부정청구 요지				

1. 지급중단	처분일	처분 사유	기타	
2. 환수처분	처분일	환수금액	이자	납부기한
3. 제재부가금	처분일	납부기한	제재부가금 적용배제 및 감면 사유	
4. 가산금	처분일	가산금	납부기한	
5. 체납처분	처분일	기타		
6. 명단공표	심의위원회 의결일	공표방법	공표일	

- ✔ 공공재정지급금 명칭
- ✔ 처분일
- ✔ 처분대상자
- ✔ 처분사유
- ✔ 처분금액 및 납부기한
- ✔ 명단공표 방법 등
- ✔ 기타

부정청구등 유형에 따른 **형사처벌**

법 제28조의2

허위청구

허위청구자 & 그 사실을 알면서 지급한 자
3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금

과다청구

과다청구자 & 그 사실을 알면서 지급한 자
1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금



목적외사용

행정처분만
환수, 제재부가금, 명단공표

오지급

행정처분만
환수

부정청구등 신고처리 절차

법 제24조

「부패방지권익위법」상 부패신고 처리 방법 · 절차 등 준용

신고자

공공재정 부정청구 등 신고

국민권익위원회

신고내용 사실 확인

국민권익위원회

조사기관에 이첩 · 송부

조사기관

조사 · 수사 · 감사 실시

조사기관

행정기관	• 부정이익 등 환수 • 제재부가금 부과 • 지급중단, 명단공표 등
수사기관	• 기소(형사처벌)
감사원	• 조치, 징계 등 요구

조사기관

조사결과 권익위에 통보

국민권익위원회

조사결과 신고자에게 통보

신고자 보호 | 신분보장

법 제19조

누구든지 신고 등을 이유로

신분상 불이익이나 근무조건상의 차별을 받지 아니한다.



신분상 불이익이나 근무조건상의 차별을 당하였거나, 당할 것으로 예상되는 때

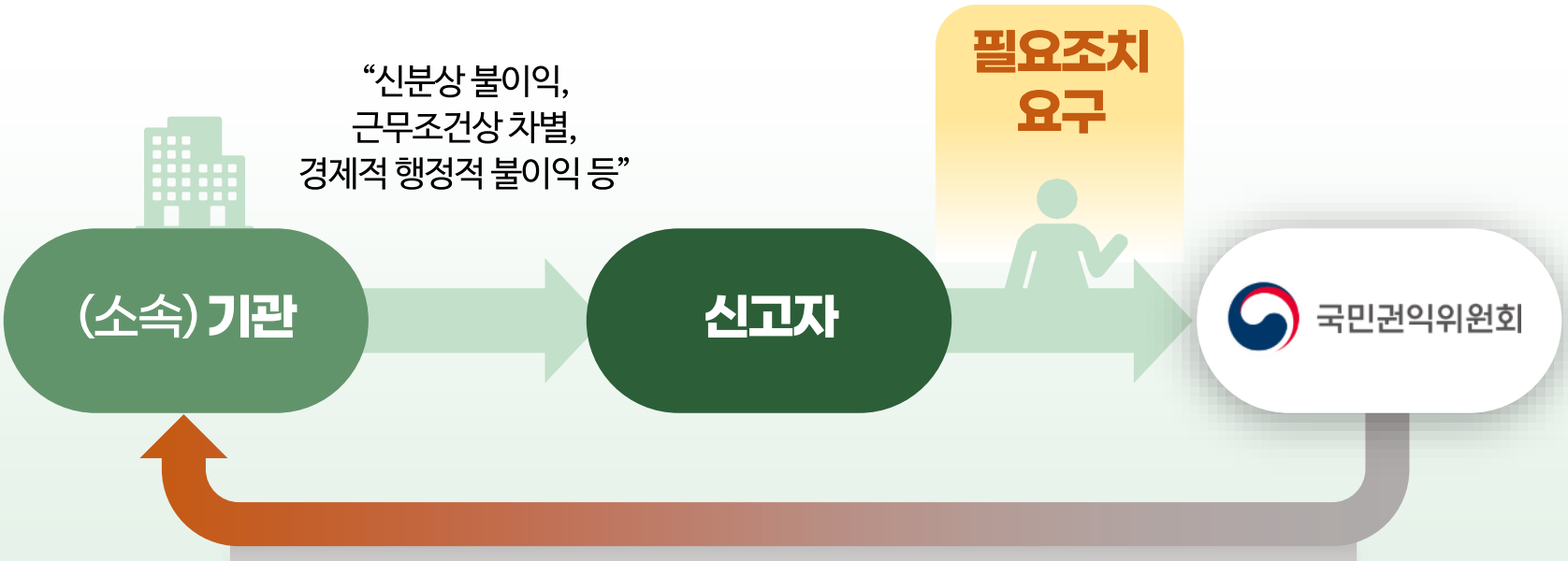
국민권익위원회에 불이익처분의 **원상회복, 전직, 징계보류 등 신분보장 조치 요구 가능**

경제적 · 행정적 불이익을 당하였을 때

국민권익위원회에 원상회복, 불이익 시정을 위한 **인허가, 계약 등의 잠정적 효력 유지 등 필요조치 요구 가능**

신고자 보호 | 신분보장

법 제19조



불이행 시
1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금

- 신고자에게 불이익조치를 한 **기관의 장에게 적절한 조치 요구**
- 신분상 불이익, 근무조건상의 차별인 경우 **징계권자에게 징계 요구**

신고자 보호 | 비밀보장

법 제20조

누구든지 신고자(협조자)의

인적사항이나 신고자등임을 미루어 알 수 있는 사실 공개 금지

(신고자등이 동의한 때에는 가능)



신고자(협조자)보호의 첫걸음
'비밀보장'

위반할 경우,

3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금형

위반자에 대해 국민권익위원회는,

위반자의 징계권자에게 위반자에 대한 징계 등 필요한 조치요구 가능

신고자 보호 | 신변보호

법 제21조

신고자등은 신고등을 한 이유로

신변에 불안이 있는 경우 신변보호조치를 요구할 수 있다

자신과 친족 또는 동거인 신변 포함



신변보호조치 요구

신고자 → 국민권익위원회

위원회가 필요하다고 인정 시
경찰청장, 관할 시도경찰청장, 관할 경찰서장에게 신변보호조치 요구

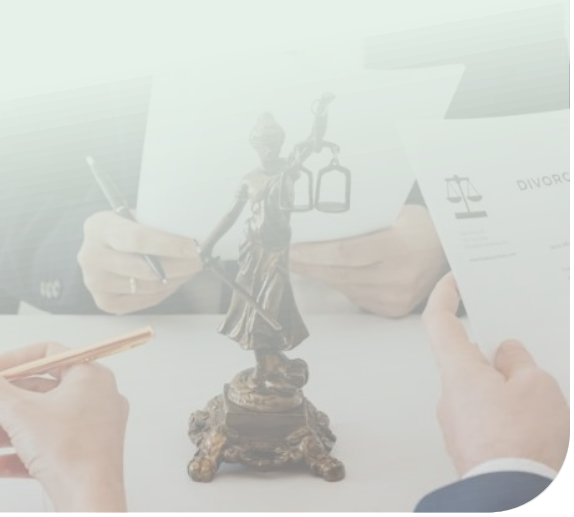
대통령령으로 정하는 바에 따라
즉시 신변보호조치

신고자 보호 | 책임감면

법 제22조

이 법에 따라 신고등을 한
경우에는 신고자등에 대하여

징계·행정처분 등을
감경 또는 면제
할 수 있다



형의 감경 · 면제

부정청구등 신고와 관련하여 신고자(협조자)의 범죄행위가 발견된 경우, **형의 감경 면제 가능**

징계및 행정처분의 감경 · 면제

부정청구등 신고와 관련하여 신고자(협조자)에 **징계처분의 감경 · 면제 가능**

위법 행위가 발견되어 행정처분하는 경우 처분권자는 정당한 사유가 없다면 국민권익위의 징계감면요구에 따라야 함

직무상 비밀준수 의무배제

부정청구등 신고내용에 직무상 **비밀이 포함되어 있어도** 다른법령, 단체협약,취업규칙 등에 따른 직무상 **비밀준수 의무를 위반하지 않은 것으로 간주**

신고자 보상·포상

법 제23조

부정청구 등
신고

보상심의위원회
심의 · 의결

국민권익위원회

「부패방지권익위법」 제69조에
따른 보상심의위원회

부정이익등 환수와 제재부가금 부과하여
공공기관의 직접적인 수입의 회복· 증대
또는 비용절감한 경우



최대 30억원
보상금 지급

공공기관에
현저한 재산상 이익을 얻게 하거나
손실방지 또는 공익을 증진한 경우



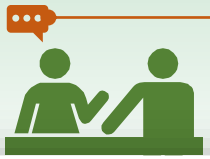
최대 5억원
포상금 지급

신고자 보상·포상 | 보상금 지급 신청

법 제23조

부정청구 등 신고

신고자에게
국민권익위의
보상금 신청 방법 안내



부정청구등
신고접수기관

① 국민권익위원회
② 신고내용의 소관 공공기관
③ 신고내용의 소관 감독기관
④ 감사원
⑤ 수사기관

신고자 보상금 **신청 요건 및 상담**

부정이익등 환수 또는
제재부가금 부과를 통해
공공기관의 직접적인 수입의 회복·증대 또는 비용을 절감한 경우



국민권익위원회에
보상금 지급 신청 가능

– 신고자 보상 상담 –
국민권익위원회 신고자보상과

신고자 보상·포상 | 포상금 지급 추천

법 제23조

부정청구 등 신고

국민권익위에
포상금 지급 대상자 추천 가능

부정청구등
신고접수기관

① 국민권익위원회
② 신고내용의 소관 공공기관
③ 신고내용의 소관 감독기관
④ 감사원
⑤ 수사기관

공공기관에
현저한 재산상 이익을 얻게 하거나 손실방지 또는 공익을 증진한 경우

보상심의위원회의 심의 · 의결
또는 「상훈법」등의 규정에 따라 포상 추천

- 신고자 포상 문의 -
국민권익위원회 신고자보상과

신고자 보상·포상 | 관련 협조 사항

관계기관 간 협조를 통한 보조금등 부정수급 신고자 보상·포상 추진

보상금 관련

권익위 외
타 기관 신고 건도
권익위에서 보상금 지급 가능

각급기관 → 신고자

보상금 지급 대상(공공기관 수입회복 등)**이라고 판단되는 경우,**

신고자에게 적극 안내하여
권익위에 보상금 신청하도록 안내

포상금 관련

각급기관에 접수된 보조금등
부정수급신고가 공익에 기여 한 경우,
권익위에서 포상금 지급 가능

각급기관 → 권익위

포상금 지급 기준
(공공기관 재산회복, 제도개선, 관련자 처벌 등) **부합시,**

신고자를 포상금 대상자로
권익위에 적극 추천

CHAPTER

III

부정청구 주요사례

부정청구 등 주요 사례

교육 분야 1



어린이집 · 유치원	• 4개의 유치원을 운영하는 A는 **본인, 지인, 인척 명의의 페이퍼컴퍼니를 설립**하여 각종 **프로그램 운영 물품 등을 허위로 결제**하는 수법으로 부정수급. 특정감사 결과 회계부정 147억 원 적발, 보조금 51억 원 환수, 관련자 16명 신분조치 등 • ○○어린이집은 보육교사 및 보조교사가 **실제 근무한 사실이 없음에도, 근무한 것처럼 허위로 등록 · 신청**하여 보조금을 부정수급 • 유치원 교사가 원생 간식 구입하면서 수시로 **본인 식료품과 물품까지 결제**
방과후수업	• **드론 조종능력 없음에도 강사로 등록**하고 수업시간에 간식제공과 출석체크만 하였으며, 출석하지 않은 학생도 출석한 것으로 **허위 기재**하여 강사료 부정수급 • **중도 퇴원한 원아에 대하여 방과후과정 출석 처리**하여 부정수급

부정청구 등 주요 사례

교육 분야 2



사립학교 운영비 재정결함 보조	• ○○중학교는 **실제 근무한 사실이 없는 이사장 친인척 등 5명을 근무한 것처럼 허위로 등록 · 신청**하여 인건비를 부정수급 • ○○초등학교 교사 B는 **조퇴, 출장 등으로 수업을 하지 않았음에도 정상수업을 한 것처럼 처리**하여 수당을 부정수급
대안학교 운영 지원	• ○○대안학교는 **교직원들의 급여를 과다하게 지급한 후 이를 다시 돌려받는 수법**으로 인건비를 부정수급
학생급식비	• **학생급식비를 교직원 급식비, 교직원 간식 구입비, 교직원 퇴직금 등으로 사용**하는 등 목적 외 사용
폐교 학생 유학 하숙비	• 폐교된 도서지역 학생의 보호자 중 1인은 폐교된 도서지역에서 거주 · 생업하고 다른 보호자는 학생과 거주하여야 하나, 도서지역 거주자로 등록된 보호자는 **도서지역 거주 · 생업하지 않으면서 보조금을 부정수급**

부정청구 등 주요 사례

교육 분야 3



학교환경개선 사업비	• 사업 목적과 관련 없는 **공연관람비용, 학급운영 경비, 행사기념품 구입** 등 학교환경개선사업비를 목적 외 사용
청소년 교향악단 운영비	• 구입한 악기가 있음에도 매년 같은 **악기에 대해 대여료를 허위로 지출**하고 학부모가 연주복을 대여했음에도 **연주복 대여료를 청구**했으며, 하나의 행사비용을 **시와 교육청에 중복 청구**하는 방법으로 부정수급
적성교육비	• ○○센터는 학교로부터 특수적성교육 기관으로 지정되어, **6년간** 특기적성교육을 제공했다며 **운영계획서와 강사 이력서 등을 허위로 제출**하고 **출석부를 조작**하는 수법으로 적성교육비를 부정수급

부정청구 등 주요 사례

교육 분야 4



청소년 문화센터 지원금	• **실제 근무하지 않는 사무보조원을 허위로 채용하고, 지급된 인건비를 페이백** 받는 수법으로 지원금 부정수급 • 문화센터 관장 **퇴임 후에도 관용차를 사적으로 사용**
사회단체 보조금	• **지방의원**으로 재직 중인 B가 도에 **비영리단체로 등록되지 않은 단체의 대표를 겸직**하면서 2건의 보조금을 부정하게 수급 ※ 교육청 공고문에는 지원 자격을 '등록된 비영리단체'로 명시
AI유치원 운영	• **인공지능(AI) 교육기반 구축 사업**의 취지와 **관련 없는 물품을 구매**하는 등 목적 외 사용

감사합니다

국민권익위원회